

개선요구

제 목 운전 일용근로자 연장근로시간 확인 방법 불합리

소 관 부 서(기관) 〇〇〇〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇〇〇〇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 공공행사나 사회공헌활동, 임직원의 애·경사 등이 발생했을 때 차량 관리 운영기준에 따라 차량을 지원하고 있으며, 차량 운행을 위해 운전 일용근로자를 고용하고 있다.

한편 고용된 운전 일용근로자가 연장근로를 하는 경우에는 「근로기준법」 제56조 (연장·야간 및 휴일 근로) 제1항에 따라 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 [표]와 같이 연장근로수당을 지급하였다.

[표] 〇〇 운전 일용근로자 연장근로수당 지급 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	지급 건수	지급 금액
201X년	27	X,XXX,XXX
201X년	54	X,XXX,XXX
201X년(X월)	51	X,XXX,XXX
계	132	X,XXX,XXX

자료 : ERP 자료 재구성

2. 판단 기준

운전 일용근로자에게 연장근로수당을 지급할 때에는 연장근로시간에 따라 금액이 정해지기 때문에 실제 연장근로시간을 객관적으로 입증할 수 있는 방법으로 확인한 후 실제 행한 연장근로시간에 대해 수당을 지급하는 것이 타당하다.

한편, 공사 「시간외근무관리 지침」 제6조(근무확인)에 따르면 시간외근무 실시자는 실제 행한 근무시간에 대하여 당직 책임자의 확인을 받도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 201X. X. X. 감사일 현재 □□ 운전 일용근로자 연장근로시간 확인 방법을 점검한 결과 ㉟㉟㉟㉟처에서는 별도의 확인 절차 없이 운전 일용근로자가 작성한 차량 운행일지의 근로시간만을 근거로 하여 연장근로수당을 지급하고 있었다.

관련부서(기관) 의견 ㉟㉟㉟㉟처는 감사결과를 수용하면서 운전 일용근로자의 연장근로시간 확인 방법을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉟㉟㉟㉟처장은

운전 일용근로자에게 연장근로수당을 지급 할 때에는 정문근무자에게 차량 입·출차 시간을 확인하게 하는 등 객관적으로 실제 연장근로시간을 입증할 수 있는 방법으로 확인 후 지급하시기 바랍니다.(개선)